

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5164/2542

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
พระอธิการกุ้ยไฮ้ ชูตินธโร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 334, มาตรา 358

การที่จำเลยที่ 2 ขับรถยนต์กระบะบรรทุกคนนั่งมาประมาณ 20 คนออกจากวัดถ้ำสิงโตทองมาจอดรอที่หน้าป้ายเชิญชวนของวัดรางม่วงแล้วจำเลยที่ 1 นั่งรถยนต์กระบะอีกคันหนึ่งตามมาโดยขับรถอ้อมมาจอดฝั่งตรงข้าม เมื่อจำเลยที่ 1 ยกมือเป็นสัญญาณ คนบนรถยนต์กระบะของจำเลยที่ 2 ก็ลงจากรถเข้าไปล้มป้ายของวัดรางม่วงและกระแทบจนหลอดไฟแตกแล้วยกป้ายขึ้นรถยนต์กระบะของจำเลยที่ 2 ขับรถเข้าไปวัดถ้ำสิงโตทองนั้น แสดงว่าเจตนาจำเลยทั้งสองแต่แรกต้องการทำลายให้แผ่นป้ายนั้นไร้ประโยชน์อันสืบเนื่องมาจากความไม่พอใจวัดรางม่วงที่โฆษณาชักชวนให้ชาวบ้านไปเที่ยวงานที่วัดรางม่วงเนื่องจากไฟฟ้าวัดถ้ำสิงโตทองดับถึง 2 ครั้ง การเอาไปซึ่งแผ่นป้ายดังกล่าวกระทำเนื่องกับการทำลายแผ่นป้ายนั้นในวาระเดียวเกี่ยวพันกันโดยไม่ขาดตอนจึงมิใช่เป็นการกระทำโดยมุ่งจะแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวโดยแท้จริงจำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาจะเอาแผ่นป้ายดังกล่าวเป็นของตน หากแต่เป็นการแสดงอำนาจบาตรใหญ่หรือทำไปด้วยความคึกคะนองของพวกจำเลย มิใช่เกิดจากเจตนาทุจริตไม่ผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 335, 336 ทวิ, 358 วรรคสาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) วรรคสาม ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83 จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน วรรคสาม และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาป้ายเป็นเงิน 800 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เป็นความผิดต่อส่วนตัว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7) วรรคสาม ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83 จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน วรรคสาม และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาป้ายเป็นเงิน 800 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า วัดรางม่วงมีพระอธิการเจียน จกกรมโม เป็นเจ้าอาวาส ส่วนวัดถ้ำสิงโตทองมีจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าอาวาส วัดทั้งสองอยู่คนละฝั่งถนนห่างกันประมาณ 100 เมตร ในวันเกิดเหตุวัดรางม่วงจัดงานฝังลูกนิมิต ส่วนวัดถ้ำสิงโตทองจัดงานปิดทอง โดยทั้งสองวัดต่างชักชวนให้ประชาชนไปเที่ยวงานและทำบุญ วัดรางม่วงทำป้ายไม้เขียนชักชวนให้ไปงานว่า "ไปอีกนิดถึงวัดรางม่วง" และรอบป้ายติดไฟนีออน 8 หลอด โดยติดตั้งป้ายดัง

กล่าวทางทิศตะวันออกของทางเข้าวัดถ้ำสิงโตทอง ในวันเกิดเหตุมีคนร้ายหลายคน
มารื้อป้ายของวัดรางม่วง และทำหลอดไฟแตกหมดแล้วเอาป้ายไป มีปัญหาต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่
โดยโจทก์ฎีกาว่า ป้ายดังกล่าวเป็นของวัดรางม่วงจำเลยทั้งสองเอาป้ายไป โดยไม่ได้
รับอนุญาตและไม่นำคืนให้จนบัดนี้ ทั้งจำเลยทั้งสองไม่น่าสืบว่าเจตนาเอาแผ่นป้ายไป
เพียงเพื่อไม่ให้ประชาชนรู้ว่าวัดรางม่วงอยู่ที่ใดไม่มีเจตนาทุจริต จำเลยทั้งสองจึงต้อง
มีความผิดฐานลักทรัพย์ ก่อนจะวินิจฉัยปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นว่าจำต้องวินิจฉัยเสีย
ก่อนว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกับพวกเป็นคนร้ายที่ร่วมกันมารื้อทำลายและเอาแผ่น
ป้ายของวัดรางม่วงไปหรือไม่ เนื่องจากจำเลยทั้งสองได้แก้ฎีกาและปฏิเสธว่าพยาน
หลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายรายนี้คำแก้ฎีกาจึงเป็น
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเช่นกัน ศาลฎีกาเห็นว่าขณะเกิดเหตุแม้จะเป็นเวลากลางคืน
แต่ก็มีแสงสว่างจากหลอดไฟนีออน 8 หลอด ที่ติดบริเวณแผ่นป้ายของวัดรางม่วง
และมีไฟราวข้ามถนนบริเวณหน้าวัดถ้ำสิงโตทองพยานโจทก์คือนายวิวัฒน์ หลุ่มบาง
ล้ำ ซึ่งมีบ้านอยู่บริเวณปากทางเข้าวัดถ้ำสิงโตทอง ใกล้กับบ้านนายวินัยหรือฮวด
ตึระ เห็นเหตุการณ์ห่างประมาณ 10 เมตร โดยยืนอยู่ใกล้เครื่องขยายเสียงของวัด
รางม่วงข้างบ้านนายวินัย ขณะนั้นนางลำดวน ตึระ ภริยานายวินัยยืนอยู่หน้าเครื่อง
ขยายเสียง โดยมีนายบุญเลิศ กลัดกลีบ ฝ้าเครื่องขยายเสียงอยู่ด้วย นายวิวัฒน์และ
นางลำดวนจึงย่อมจะเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน เพราะไม่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุ
นัก จำเลยทั้งสองอ้างว่าบริเวณที่เกิดเหตุมืดไม่มีหลอดไฟนีออนที่ป้ายของวัดรางม่วง
ทั้งไฟราวข้ามถนนของวัดถ้ำสิงโตทองไม่สว่าง ไม่น่าเชื่อเพราะขณะนั้นทั้งวัดราง
ม่วงและวัดถ้ำสิงโตทองต่างก็จัดงานวัดเช่นกันและมีการโฆษณาชักชวนชาวบ้านไป
เที่ยวทำบุญจึงน่าจะติดไฟฟ้าให้สว่าง นายวิวัฒน์และนางลำดวนเป็นคนละแวกนั้น
รู้จักจำเลยทั้งสองอย่างดีไม่น่าจะจำผิดพลาด แม้นางลำดวนจะต้องใช้แว่นตาตอน
อ่านหนังสือแต่ก็มีได้มีสายตาติดปกติจนมองไม่เห็นเหตุการณ์ หรือแม้พยานโจทก์ทั้ง

สองนี้จะจำคนอื่น ๆ ไม่ได้ก็น่าจะเป็นเพราะไม่สังเกตประกอบกับขณะนั้นมีคน
พลุกพล่านแต่หลังเกิดเหตุแล้วนายวิณัฏ์ก็ได้ขับรถจักรยานยนต์ไปบอกพระอธิการ
เจียน จกกรมโม ส่วนนางลำดวนก็โทรศัพท์บอกนายวินัย ซึ่งเป็นกรรมการวัดราง
ม่วง พระอธิการเจียนและนายวินัยก็โทรศัพท์แจ้งพระครูอินทเขมาเจ้าคณะอำเภอ
จอมบึงให้ทราบทันทีซึ่งถ้าไม่เป็นความจริงก็ไม่น่าเชื่อว่านางลำดวนและนายวิณัฏ์
จะต้องทำเช่นนั้นนางลำดวนและนายวิณัฏ์ก็ให้การต่อพนักงานสอบสวนเช่น
เดียวกันยืนยันว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายจึงไม่ใช่ให้การโดยคาดคะเน นายบุญเลิศ
กลัดกลีบ ซึ่งเห็นเหตุการณ์ด้วย แม้จะมาให้การชั้นศาลต่างจากที่ให้การไว้ในชั้น
สอบสวนก็ไม่ทำให้คำให้การของนายวิณัฏ์ และนางลำดวนเสียไปแต่อย่างใด แม้
จำเลยที่ 1 จะอ้างว่ามีความสนิทสนมกับพระอธิการเจียน ทั้งเคยเป็นประธาน
กรรมการโรงเรียนวัดรางม่วงและเคยให้ความช่วยเหลือถมดินวัดรางม่วงคงไม่
กระทำผิดซึ่งแม้แต่พระอธิการเจียนก็เบิกความว่านี่ไม่ถึง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จำเลยที่ 1 จะไม่ใช่คนร้าย จำเลยที่ 1 อาจไม่พอใจที่ไฟฟ้าที่วัดถ้ำสิงโตทองดับ ทั้ง
โฆษณาวัดรางม่วงประกาศชักชวนให้ชาวบ้านเลยไปวัดรางม่วง ทั้ง ๆ ที่เครื่องขยาย
เสียงก็ตั้งอยู่ที่หน้าวัดถ้ำสิงโตทอง ทั้งวัดถ้ำสิงโตทองก็เป็นวัดใหญ่กว่า มีพระภิกษุ
มากกว่าเคยช่วยเหลือวัดรางม่วงจึงได้กระทำผิดขึ้นได้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำ
หนักรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันมารื้อทำลายแผ่นป้ายดังฟ้อง พยาน
หลักฐานของจำเลยไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ แม้ศาลชั้นต้นจะ
มิได้ไปเดินเผชิญสืบตามคำขอของจำเลยทั้งสองก็ไม่ทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง
ไปคำแก้ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น สำหรับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า การ
กระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่นั้นศาลฎีกาเห็นว่า การที่
จำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์กระบะบรรทุกคนนั่งมาประมาณ 20 คน ออกจากวัดถ้ำ
สิงโตทองมาจอดรอที่หน้าป้ายเชิญชวนของวัดรางม่วง แล้วจำเลยที่ 1 นั่งรถยนต์
กระบะอีกคันหนึ่งตามหลังมาแล้วขับรถอ้อมมาจอดฝั่งตรงข้าม จำเลยที่ 1 ยกมือ

เป็นสัญญาณ คนบนรถยนต์กระบะของจำเลยที่ 2 จึงได้ลงจากรถเข้าไปล้มป้าย
ของวัดรางม่วงและกระแทบจนหลอดไฟแตกแล้วยกป้ายขึ้นรถยนต์กระบะของจำเลย
ที่ 2 แล้วขับรถเข้าไปวัดถ้ำสิงโตทองนั้น แสดงว่าเจตนาจำเลยทั้งสองแต่แรก
ต้องการทำลายให้แผ่นป้ายนั้นไร้ประโยชน์ สาเหตุที่ทำลายแผ่นป้ายดังกล่าวก็เนื่อง
มาจากความไม่พอใจวัดรางม่วงที่โฆษณาชักชวนให้ชาวบ้านไปเที่ยวงานที่วัดรางม่วง
เนื่องจากไฟฟ้าวัดถ้ำสิงโตทองดับถึง 2 ครั้ง การเอาไปซึ่งแผ่นป้ายดังกล่าวกระทำต่อ
เนื่องกับการทำลายแผ่นป้ายนั้นในวาระเดียวกันเกี่ยวพันกันโดยไม่ขาดตอน จึงมิใช่
เป็นการกระทำโดยมุ่งจะแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวโดยแท้จริง มิใช่ว่า
จำเลยทั้งสองเจตนาจะเอาแผ่นป้ายดังกล่าวเป็นของตนหากแต่เป็นการแสดงอำนาจ
บาตรใหญ่หรือทำไปด้วยความคึกคะนองของพวกจำเลย จึงมิใช่เกิดจากเจตนาทุจริต
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-กนก พรณรักษา-ดลจรัส รัตนไศภิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>